PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-020 Tel: +55 63 3218-

Subprocuradoria de Consultoria Especial

PROCESSO Nº : 2023 27000 000120
INTERESSADO : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC
ASSUNTO : REPACTUAÇÃO CONTRATUAL

DESPACHO "SCE/GAB" Nº 214/2025 – Versa o presente feito sobre consulta da Secretaria da Educação – SEDUC acerca da possibilidade jurídica de ser efetuada repactuação ao valor do Contrato nº 16/2023, celebrado com a empresa Montana Assessoria Empresarial EIRELI.

Conforme JUSTIFICATIVA PARA REPACTUAÇÃO Nº 44/2024/GGA – SEDUC, às fls. 1720/1723 – Vol. IX, o valor total relativo à repactuação será de R$ 118.612,92 (R$ 2.080.610,16 – R$ 1.961.997,24) (cento e dezoito mil, seiscentos e doze reais e noventa e dois centavos).

Nesse interim, de acordo com o art. 9º, inciso XV do Decreto nº 6.773/24, é dispensada da apreciação da Procuradoria-Geral do Estado, os procedimentos de repactuação em valores inferiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no caso de serviços, como se vê:

> Art. 9º Incumbe aos setores técnico e jurídico dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, observando o controle de conformidade e regularidade, a análise prévia, por meio de parecer, dos seguintes procedimentos e instrumentos jurídico-administrativos, dispensados da apreciação da Procuradoria-Geral do Estado:
>
> (...)
>
> XV – reajustes, repactuações, reequilíbrios econômico-financeiros, atualizações monetárias, acréscimos e supressões de valor contratual ou demais termos aditivos de contratos administrativos para a aquisição de bens, serviços, obras e serviços de engenharia, até o limite de:
>
> a) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nos casos de bens e serviços;
>
> b) R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos casos de obras e serviços de engenharia.

No que tange ao questionamento da Controladoria-Geral do Estado no Parecer Técnico nº. 293/2024/SUGACI/CGE, às fls. 1753/1757 – Vol. IX, sobre o instituto da preclusão, é importante trazer à baila o disposto no art. 57, § 7º da IN MP nº. 05/2017:

> Art. 57. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de

preços ou do novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

(...)

§ 7º As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. (grifa-se)

No mesmo sentido, seguem os julgados do Tribunal de Contas da União:

Acórdão 477/2010 – Plenário

Se à época da prorrogação do contrato de prestação de serviços contínuos, mediante termo aditivo, a contratada não pleiteou a repactuação (grifo nosso) a que fazia jus e a Administração decidiu prorrogar a avença com base neste quadro, não pode a contratada, após a assinatura do mencionado aditivo, requisitar o reequilíbrio, pois isto implicaria negar à Administração a faculdade de avaliar se, com a repactuação, seria conveniente, do ponto de vista financeiro, manter o ajuste.

Acórdão 2094/2010 – Plenário

O prazo dentro do qual poderá o contratado exercer perante a Administração seu direito à repactuação contratual conta-se da data do evento que ensejar a repactuação até a data da prorrogação contratual subsequente, se for o caso, ou do encerramento do contrato, sendo que se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar transcorrer o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar.

Vale ainda esclarecer que a Advocacia Geral da União, no Parecer n. 00013/2023/CGGP/DECOR/CGU/AGU também se posiciona pela aplicação do instituto da preclusão se a repactuação não foi solicitada durante a vigência do contrato e a contratada assina prorrogação contratual, nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. REPACTUAÇÃO. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. ABONO. DIREITO DO TRABALHO. CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO.

1. As situações relativas à preclusão do direito à repactuação deve ser analisada à luz do art. 57, § 7º, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017,

Fls. 1925

segundo a qual as repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

2. No que atine à análise do instituto da preclusão, o critério norteador para declará-la deve ser a prática de atos incompatíveis entre si ou a existência de omissão, desde que houvesse direito à repactuação à época e a possibilidade de exercê-lo.

3. Os benefícios de natureza trabalhista estabelecidos como obrigatórios em acordo ou convenção coletiva de trabalho poderão ser objeto de repactuação, não sendo requisito aferir se determinada verba ou rubrica (i) tem natureza salarial ou indenizatória, (ii) se integra ou não a remuneração do empregado, ou (iii) se incorpora ou não ao contrato de trabalho.

4. A forma de pagamento (parcela única ou habitualidade), de igual sorte, não impede a sua inserção na planilha de custos e a concessão de repactuação. (grifa-se)

No caso em comento, constata-se que o pedido de repactuação da empresa é datado de 27/05/2024 (fl.1638 – Vol. IX) e o Termo Aditivo de prorrogação de vigência assinado em 25/04/2024, o que caracteriza a incidência da preclusão à repactuação.

Ante o exposto, devolva-se o feito à origem para as deliberações de sua alçada.

Encaminhem-se os autos à **Secretaria da Educação – SEDUC**, para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

SUBPROCURADORIA DE CONSULTORIA ESPECIAL, Palmas, 12 de março de 2025.

PATRÍCIA DE ALVARENGA XAVIER
Procuradora do Estado

LÍVIA FERRAZ TENÓRIO
Procuradora do Estado
Subprocuradora da Consultoria Especial

IRANA DE SOUSA COÊLHO AGUIAR
Procuradora-Geral do Estado

Nivair Vieira Borges
Subprocurador - Geral do Estado